

의무공개매수제도 정무위안에 대한 국내외 자산운용사 공동성명

지배주주는 전량, 일반주주는 일부만 팔 수 있게 하는 정무위안의 본회의 처리를 멈춰 주십시오

50%+1주가 아니라, 주주 간 차별이 문제입니다

국내외 자산운용사 일동(이하 '참여 운용사')은 2026년 9월 17일 국회 정무위원회에 이어 9월 28일 법제사법위원회를 통과한 의무공개매수제도 도입안(이하 '정무위안')의 10월 1일 본회의 처리를 보류하고, 일반주주와 시장 참여자가 함께하는 공개 논의를 거칠 것을 촉구합니다.

저희는 의무공개매수제도 도입에 찬성합니다. 경영권이 바뀔 때 주주 평등의 원칙에 따라 일반주주에게도 지배주주와 동등한 조건의 매각 기회를 보장해야 하기 때문입니다. 잔여주식 전량을 의무공개매수의 대상으로 하는 것이 제도 취지에 가장 충실하지만, 인수자금 부담과 M&A 위축을 우려한 국회의 판단도 존중합니다. **50%+1주 방식을 유지하더라도, 지배주주만 먼저 전량을 팔 수 있는 구조는 바로잡아야 합니다.**

1. 지배주주는 전량을 팔고, 일반주주는 일부만 팔게 됩니다

정무위안은 인수자가 지배주주 지분을 장외에서 먼저 취득하는 '선행매수'를 허용하고, 이후 50%+1주에 부족한 수량만 공개매수하도록 합니다. 초과 응모 시 응모 수량에 비례해 나누어 사는 '안분비례'는 후속 공개매수에만 적용됩니다. 먼저 지분을 매각한 지배주주는 그 대상에서 빠집니다.

핵심은 50%냐 100%냐가 아니라, 50%+1주를 누구에게서, 어떤 비율로 사느냐입니다. 지배주주가 40%를 가진 회사를 예로 들어 보겠습니다. 인수자가 지배주주 지분 40%를 먼저 사면, 나머지 60%의 일반주주에게서는 10%+1주만 더 사면 됩니다. 일반주주가 모두 응모해도 각자 보유주식의 약 6분의 1밖에 팔지 못합니다. 인수자가 사는 물량의 80%가 지배주주 몫입니다. 지배주주가 이미 과반을 가진 회사라면 공개매수할 물량이 아예 남지 않아, 일반주주는 한 주도 못 팔 수 있습니다.

주식 일부를 지배주주와 같은 가격에 판다고 해서 일반주주에게 반드시 이득인 것도 아닙니다. 인수자가 과반 지분을 가지면 일반주주가 경영을 견제하기 어려워지고, 남은 주식의 가치도 공개매수 전보다 떨어질 수 있습니다. 팔지 못한 6분의 5의 가치 하락이 판 6분의 1에서 얻은 프리미엄보다 크다면, 일반주주는 거래 전보다 오히려 손해를 봅니다.

2. 같은 가격에, 같은 비율로 팔 수 있어야 합니다

해법은 간단합니다. 지배주주도 공개매수에 응모하게 하고, 안분비례 원칙을 지배주주를 포함한 모든 주주에게 똑같이 적용하면 됩니다. 이렇게 모든 주주에게서 같은 비율로 사는 방식이 '비례적 공개매수'입니다. 앞의 예에서 모든 주주가 전량 응모하면 인수자는 지배주주에게서 약 20%, 일반주주에게서 약 30%를 삽니다. 모든 주주가 보유주식의 약 절반을 같은 가격에 팔 수 있습니다. 인수자가 사는 가격과 총수량은 그대로이니 인수자금도 늘지 않습니다. 달라지는 것은 누가 얼마나 파느냐뿐입니다. **같은 가격만으로는 충분하지 않습니다. 같은 비율로 팔 기회까지 보장해야 합니다.**

3. 코리아 디스카운트를 해소하려는 법이 주주 간 차별을 굳혀서는 안 됩니다

코리아 디스카운트의 주요 원인 중 하나는 부족한 일반주주 보호입니다. 경영권이 바뀔 때마다 지배주주 지분에는 높은 프리미엄이 붙었고, 일반주주는 그 혜택에서 빠져 왔습니다. 같은 회사 주식에 사실상 두 개의 가격이 매겨져 온 셈입니다.

지금까지 이런 차별은 법에 규정이 없어 생긴 관행이었습니다. 그런데 정무위안이 그대로 시행되면 잘못된 관행이 '법이 정한 의무를 다한 거래'가 됩니다. **차별을 없애려던 법이 오히려 그 차별을 합법으로 인정해 주는 셈입니다.** 이렇게 되면 코리아 디스카운트는 풀리기는커녕 더 굳어질 수 있습니다.

4. 과거 우리 제도와 해외 사례, 시장 관행보다 후퇴해서는 안 됩니다

참여 운용사들이 제안하는 비례적 공개매수는 30년 전 우리 제도가 이미 채택했던 방식입니다. 1997년 시행됐다가 1998년 폐지된 우리나라의 의무공개매수제도도 매수 기준은 50%+1주였습니다. 그러나 지분을 25% 이상 확보하려면 원칙적으로 처음부터 공개매수로 사도록 해, 지배주주 지분만 장외에서 먼저 사는 길은 없었습니다. 지배주주도 다른 주주와 함께 공개매수에 응해야 했습니다.

아래 비교한 해외 제도는 대체로 모든 주주가 같은 공개매수에 참여하게 하거나, 선행매수 후 잔여주식 전부에 매수 제안을 의무화해 일반주주를 보호합니다. 일본은 부분매수를 허용하는 대신, 지분이 30% 넘는 취득은 공개매수로 하게 해 선행매수를 막습니다. 영국·EU·홍콩·싱가포르도 원칙적으로 선행매수를 허용하는 대신 남은 주식 전부에 매수 제안하도록 해, 지배주주 지분만 사고 끝낼 수 없게 합니다. 정무위안은 둘 다 허용합니다. 지배주주 지분은 먼저 통째로 사주고, 일반주주 주식은 일부만 사도 됩니다. 두 제도가 갖춘 일반주주 보호 장치는 빠고, 지배주주에게 유리한 부분만 남겼습니다.

국내 시장의 관행은 이미 정무위안보다 앞서 있습니다. 오스템임플란트, 루트로닉, 제이시스메디칼,

비즈니스온, 에코마케팅 인수에서는 법적 의무가 없었는데도 일반주주에게 지배주주와 같은 가격으로 폭넓은 매각 기회를 줬습니다. 그러나 제한된 수량만 매수해도 의무를 다한 것으로 인정하는 법이 도입되면, 인수자들은 법이 정한 최소한에 맞춰 거래를 설계하게 될 것입니다. **일반주주 보호를 강화하려는 법이 오히려 시장의 주주 보호 수준을 낮춰서는 안 됩니다.**

5. 정부와 국회가 추진해 온 일반주주 보호 정책에 역행합니다

정부와 국회는 상법 개정으로 이사의 주주충실의무를 도입하고, 10년 만에 스튜어드십 코드를 개정했습니다. 최근에는 M&A를 활성화해 저평가를 해소하려는 한국형 베어허그 제도 도입도 추진 중입니다. 세 제도는 출발점은 다르지만, 지배주주의 부당한 횡포로부터 일반주주를 보호한다는 같은 방향을 향합니다. 참여 운용사들은 이 방향에 동의합니다. 정무위안대로 선행매수를 허용하게 되면, 세 제도 모두 가장 필요한 경영권 거래에서 힘을 잃게 됩니다.

개정 상법은 이사에게 전체 주주를 공평하게 대우하라고 요구합니다. 그러나 정무위안은 주주 간 이해가 가장 크게 엇갈리는 경영권 거래에서 지배주주만 먼저 전량을 팔 수 있도록 법으로 허용합니다. 공평대우 원칙이 가장 필요한 순간에 오히려 예외를 두는 셈입니다.

개정 스튜어드십 코드는 기관투자자에게 더 적극적으로 관여하라고 요구합니다. 그러나 선행매수가 허용되면 경영권 프리미엄과 매각 물량의 상당 부분이 지배주주와 인수자의 장외거래에서 먼저 정해집니다. 법이 허용한 거래이니, 기관투자자가 이사회에 주주충실의무에 따라 일반주주를 보호하라고 요구할 근거도 약해집니다. 기관투자자의 책임은 무겁게 하면서, 정작 수탁자로서 고객의 권리를 지킬 수단은 법으로 막아 두는 것은 앞뒤가 맞지 않습니다.

한국형 베어허그는 이사회가 인수 제안을 주주의 관점에서 검토하도록 하는 제도입니다. 발의된 법안은 중요한 인수 제안을 공시하고, 공개매수에 대해서는 이사회가 독립적인 절차를 거쳐 의견을 밝히도록 합니다. 공개매수로 경영권을 인수하면 지배주주든 일반주주든 같은 절차에서 같은 가격, 같은 비율로 팔 수 있습니다. 그러나 정무위안은 인수자가 이사회를 건너뛰고 지배주주와 직접 협상해 경영권 지분만 먼저 사는 기존 관행을 그대로 허용합니다. 이는 M&A 과정에서 이사회의 주주 보호 역할을 키우려는 베어허그의 취지와 정면으로 어긋납니다.

일반주주 보호가 가장 필요한 경영권 변경의 순간에, 이를 직접 다루는 의무공개매수제도가 다른 제도의 방향과 어긋나서는 안 됩니다.

6. 시행 전에 바로잡아야 합니다

일단 시행한 뒤 보완하면 된다고 생각할 수 있습니다. 그러나 '선행매수'라는 예외를 허용하면 앞으로의 경영권 거래는 그 예외에 맞춰 짜일 가능성이 큽니다. 지배주주는 보유주식을 전부 팔고, 일반주주는 같은 가격이지만 일부만 팔거나 한 주도 팔지 못하는 거래가 관행처럼 굳어질 수 있습니다.

한번 끝난 경영권 거래는 되돌릴 수 없습니다. 나중에 법을 고치더라도 그 거래에서 일반주주가 놓친 매각 기회는 되찾기 어렵습니다. 이는 사소한 조항 하나의 문제가 아닙니다. 앞으로 한국의 경영권 거래에서 지배주주와 일반주주를 어떤 원칙으로 대우할지를 정하는 문제입니다. 약 30년 만에 의무공개매수제도를 다시 도입하는 지금, 선행매수를 허용했을 때의 영향과 남은 일반주주를 보호할 방안을 본회의 처리 전에 충분히 따져 보고, 처음부터 원칙을 분명히 세워야 합니다.

참여 운용사들은 국회와 정부에 다음과 같이 촉구합니다

첫째, 정무위안의 10월 1일 본회의 처리를 보류하고, 일반주주·국내외 기관투자자·기업·M&A 전문가가 참여하는 공개 논의를 거쳐 주주 보호의 원칙과 제도 설계를 재검토해 주십시오.

둘째, 50%+1주 방식을 유지하더라도 지배주주 지분의 선행매수를 배제하고, 지배주주를 포함한 모든 응모주주에게 같은 가격과 같은 안분비례 원칙을 적용해 주십시오. 지배주주 지분이 이미 과반인 회사에서도 일반주주의 매각 기회가 사라지지 않도록 해 주십시오.

참여 운용사들은 고객 자산을 맡은 수탁자로서 이번 법안이 한국 자본시장의 신뢰와 앞으로의 M&A 거래 관행을 좌우할 제도라고 봅니다. 새로 도입하는 제도가 시장 관행보다 뒤처지고 과거 제도보다 후퇴해서는 안 됩니다. **충분한 공론화와 보완 없이 정무위안을 처리하지 말 것을 국회와 정부에 강력히 촉구합니다.** 의무공개매수제도가 모든 주주에게 같은 가격, 같은 비율로 팔 기회를 보장하는 제도로 도입되기를 바랍니다.

2026년 9월 29일

국내외 자산운용사 일동

라이프자산운용 · 레인메이커자산운용 · 머스트자산운용 · 밸류파트너스자산운용

VIP자산운용 · 블래쉬자산운용 · 슬기자산운용 · 신영자산운용

얼라인파트너스자산운용 · 차파트너스자산운용 · 칸서스자산운용 · 캄투자일임

쿼드자산운용 · 타이거자산운용 · 타임폴리오자산운용 · 페트라자산운용

MY.ALPHA Management · Oasis Management (가나다순, 영문 사명은 알파벳순)

별첨 1. 국내 과거 제도 및 일본과의 비교 (부분매수 허용 사례: 정무위안 제외 선행매수 불허)

비교 항목	한국 정무위안	한국 과거 제도	일본 현행 제도
	2026년 9월 17일 정무위 의결	1997년 시행·1998년 폐지	2026년 5월 개정 시행
의무공개매수 발동 기준	취득 후 25% 이상을 보유한 최대주주가 되는 경우 등 ¹	취득 후 25% 이상 보유하게 되는 경우 등 최대주주 요건 없음	원칙적으로 취득 후 30% 초과 보유하게 되는 경우 ²
의무공개매수 매수 범위	50%+1주에서 선행매수 후 보유분을 공제한 수량 이상 후속 공개매수 초과 응모 시 안분비례	50%+1주에서 기존 보유분을 공제한 수량 이상 공개매수 초과 응모 시 안분비례	부분매수 가능 취득 후 3분의 2 이상이면 원칙적으로 전량매수 부분매수 초과 응모 시 안분비례
지배주주 지분 선행매도 허용	허용 지배주주가 먼저 전량 매각한 뒤, 일반주주만 후속 공개매수에 응모 가능	발동 기준에 해당하는 취득은 원칙적으로 공개매수로 이행 지배주주도 함께 응모	30% 규칙 대상 취득은 원칙적으로 공개매수로 이행 지배주주도 함께 응모

핵심 차이: 부분매수를 허용하지만, 지배주주와 일반주주가 같은 공개매수 절차에서 매각 기회를 나누도록 합니다.

¹ 정무위안은 이미 25% 이상을 보유한 최대주주의 추가 매수도 규율합니다. 기존 50% 이상 보유자의 추가 매수 등에는 예외가 있습니다. 신규 지배권 취득의 선행매수와 기존 최대주주의 추가 매수는 절차가 같지 않습니다.

² 일본은 2026년 5월 1일부터 30% 초과 기준을 적용하고 장내 입회거래도 포함합니다. 다른 공개매수 발동 요건과 소량 취득 등 적용 예외가 별도로 있습니다. 일본의 부분매수 수량은 한국처럼 일률적으로 50%+1주로 정해져 있지 않습니다.

주: ‘선행매도’는 공개매수 의무가 발생하는 지분 취득을 먼저 결제·완료한 뒤 후속 공개매수를 하는 구조를 뜻합니다. 기존 미만의 기존 보유분이나 공개매수 응모를 약정하는 계약까지 일률적으로 금지된다는 의미는 아닙니다. 표는 특별관계자 합산, 적용 예외 등 세부 규정을 생략한 요약입니다. 매수 범위는 매수 제안의 대상 수량이며 실제 취득량은 응모 결과 등에 따라 달라집니다. 과거 제도의 안분비례는 공개매수자가 공개매수신고서와 공고에 그 조건을 정한 경우에 적용되었습니다(구 증권거래법시행령 제13조의2 제2호).

근거 자료

한국 정무위안 — 국회 정무위원회 위원회의결안(2026년 9월 17일) 안 제133조의2·제134조·제141조·제145조·부칙

한국 과거 제도 — 구 증권거래법(법률 제5254호, 1997년 1월 13일 개정·4월 1일 시행) 제21조 제2항·제23조 제2항·제25조의2; 같은 법 시행령(대통령령 제15312호) 제11조의2·제11조의3·제13조의2; 폐지: 법률 제5521호(1998년 2월 24일 공포·시행)

과거 제도 검토 — 김순석, 「상장회사 M&A 거래에서 주주 보호의 법적 과제 - 의무공개매수 규제를 중심으로 -」, 『선진상사법률연구』 제102호(법무부, 2023)

일본 금융청 — 개정 금융상품거래법(2024년 법률 제32호) 관련 정령·내각부령 공포 및 시행일(2026년 5월 1일) 안내(2025년 7월 4일)

일본 금융청 — 금융심의회 공개매수제도 워킹그룹 제2회 의사록(2023년 7월 31일): 전량매수 의무와 부분매수 안분비례 설명

일본 금융상품거래법 제27조의2 제1항·제27조의13 제4항·제5항, 같은 법 시행령 제8조 제5항 제3호·제14조의2의2 (e-Gov 법령검색)

별첨 2. 기타 해외 입법례 (선행매수 허용사례: 잔여주식 전부에 대한 의무공개매수)

국가·지역	의무공개매수 발동 기준	의무공개매수 매수 범위	지배주주 지분 선행매도 허용
영국	의결권 30% 이상 취득 30~50% 보유자의 추가 취득도 원칙적으로 발동	잔여주식 전부를 대상으로 매수 제안	가능 발동 시 잔여주식 전부에 대한 후속 매수 제안 의무
EU	지배권 취득 기준은 회원국별로 정함 EU 공통 단일 지분을 없음	지침상 잔여 대상 증권 전부에 매수 제안	지침상 선행 취득 후 의무매수 구조 인정 세부 절차는 회원국별 상이
홍콩	의결권 30% 이상 취득 30~50% 보유자가 추가 취득으로 취득일을 포함한 직전 12개월 중 최저 보유율 대비 2%p를 초과하여 보유율을 높이는 경우도 발동	잔여주식 전부를 대상으로 매수 제안	가능 발동 시 잔여주식 전부에 대한 후속 매수 제안 의무
싱가포르	의결권 30% 이상 취득 30~50% 보유자가 6개월간 회사 의결권의 1%를 초과하는 주식을 추가 취득하는 경우도 발동	잔여주식 전부를 대상으로 매수 제안	가능 발동 시 잔여주식 전부에 대한 후속 매수 제안 의무

핵심 차이: 선행 매수를 허용하더라도, 일반주주 모두에게 보유주식 전부를 매각할 기회를 제시하도록 합니다.

주: 공동행동자 합산을 포함한 원칙적 규율입니다. 면제·예외, 적용 대상 회사와 증권, 가격 및 성립 조건 등 세부 규정은 각 국별로 다릅니다. '전부'는 전량에 대한 매수 제안 의무이며, 모든 주주의 매도를 강제하거나 실제 100% 취득을 보장한다는 의미가 아닙니다. 영국·홍콩·싱가포르의 과반 확보를 위한 성립 조건은 최소 의무매수 물량을 과반 확보에 필요한 수량으로 정하는 한국 정무위안의 구조와 구별해야 합니다.

영국: Rule 9에 따른 의무공개매수는 원칙적으로 잔여주식 전부를 대상으로 합니다. 별도로 Rule 36에 따른 부분공개매수는 Takeover Panel의 동의가 필요하며, 부분공개매수 후 인수자와 공동행동자의 합산 의결권이 30% 이상이 되는 경우에는 원칙적으로 이들로부터 독립된 주주들이 보유한 의결권의 과반(50% 초과) 승인을 추가로 받아야 합니다(Rules 36.1-36.5).

근거 자료

[영국 Takeover Code Rule 9.1](#) — 발동 기준 및 전체 주주에 대한 제안

[영국 Takeover Code Rule 9.3](#) — 의무공개매수 성립 조건

[EU Directive 2004/25/EC Article 5](#) — 의무매수 범위 및 회원국별 지배권 기준

[홍콩 SFC Takeovers Code\(2023년 9월판\) Rules 26.1-26.2-26.3](#) — 발동·조건·대가

[싱가포르 MAS-SIC Take-over Code Rule 14](#) — 2026년 6월 16일 개정 공표(7월 16일 시행) 개정대조본